



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.000115/2019-41 (RJ2019/1068) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 22/09/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:

Sandro Vieira Coloma

Ementa: Responsabilidade de Sandro Vieira Coloma por infringência aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por faltar com dever de lealdade para com os cotistas do fundo. Suspensão.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Sandro Vieira Coloma**, na qualidade de diretor responsável da Amplio Capital Ltda. à época dos fatos, à penalidade de **suspensão** da autorização para administração profissional de carteira de valores mobiliários pelo prazo de 3 (três) anos, por infração ao artigo 90, VIII, e ao artigo 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, em complemento ao Ofício nº 52/2019/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da Instrução CVM nº 607/19, o acusado punido com a penalidade de suspensão temporária, poderá requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão por meio de petição em separado a ser apresentada no ato da interposição do recurso.

Presente o advogado Marcos Leal Júnior, representante do acusado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 25/10/2020, às 19:02, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 26/10/2020, às 20:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1119559** e o código CRC **D457ADFD**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1119559** and the "Código CRC" **D457ADFD**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.000115/2019-41

Reg. Col. nº 1403/19

Acusado: Sandro Vieira Coloma

Assunto: Infração aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM e por faltar com o dever de lealdade para com os cotistas do fundo.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Sandro Vieira Coloma (“Sandro Coloma” ou “Acusado”), por infração aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014¹, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge Fundo de Investimento Multimercado (“Amplio Hedge FIM” ou “Fundo”), e por faltar com o dever de lealdade para com os cotistas do Fundo.

2. O presente PAS teve origem no Processo Administrativo nº 19957.008342/2016-72, que abarcou quatro ações de fiscalização realizadas em novembro de 2016, no âmbito do Evento de Risco nº 2 – Gestão de Liquidez do Plano de Supervisão Baseado em Risco da SIN. Este processo

¹ Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) VIII – observar as disposições constantes do regulamento;

Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

trata, especificamente, sobre os fatos apurados a partir da Ação de Fiscalização CVM/SIN/GIF/Nº 507/2016 (“AF 507”), referente ao Amplio Hedge FIM.

II. ACUSAÇÃO

II.1 Apuração dos fatos

3. O Amplio Hedge FIM era um fundo multimercado gerido pela Amplio Capital Ltda. (“Gestora”) e administrado por instituição financeira terceira (“Administradora”).

4. No âmbito da AF 507, a SIN, inicialmente visando apurar os motivos e o contexto dos problemas de liquidez enfrentados pelo Amplio Hedge FIM, solicitou à Administradora que esclarecesse: **(i)** as razões para o descasamento dos ativos líquidos com as obrigações; **(ii)** quais seriam as eventuais providências tomadas para enfrentar o problema; e **(iii)** qual teria sido o último teste de estresse realizado na carteira do Fundo.

5. Em 23.11.2016 a Administradora enviou comunicação à CVM, esclarecendo “a estratégia adotada pelo Gestor na aquisição de ativos para o fundo, apresentou montagem de posição equivocada em derivativos, de forma que houve uma exposição da carteira a riscos elevados, sendo tal exposição corrigida já no dia seguinte, logo após a realização das operações, entretanto devido as condições atípicas de mercado, e oscilações dos preços dos ativos apresentadas naquela data, mesmo após a reversão das operações realizadas pelo Gestor, houve uma considerável redução do patrimônio líquido do Fundo”².

6. Segundo a SIN, nos informes diários do Fundo referentes ao mês de novembro de 2016 foi constatado que a “considerável redução de patrimônio” (expressão utilizada pela Administradora), perfazia uma queda de 77% em um único dia, de R\$2.263.814,64 (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) em 10.11.2016, para R\$521.809,21 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e nove reais e vinte e um centavos), em 11.11.2016, sem que houvesse qualquer pedido de resgate no período.

7. A partir disso, a Acusação concluiu que o desequilíbrio nos fatores de liquidez do Amplio Hedge FIM não era o seu maior problema, mas apontava para algo mais grave. Nesse sentido, os prejuízos sofridos pelo Fundo não teriam sido causados pela Administradora, ainda que, de fato,

² Doc. nº 0200147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tivesse ela se omitido em implementar controles adequados voltados à gestão de liquidez, nos termos do artigo 91 da Instrução CVM nº 555/2014.

8. Segundo a SIN, as perdas suportadas pelo Fundo foram causadas pela Gestora, que operou no mercado com estratégia incompatível com a política de investimentos prevista no regulamento do Amplio Hedge FIM. O regulamento, embora permitisse à Gestora realizar operações direcionais em bolsa, câmbio e juros (artigo 7º)³, previa o uso de operações no mercado de derivativos e futuros exclusivamente para fins de proteção da carteira (*hedge*) em até 1 (uma) vez seu patrimônio líquido (artigo 11º)⁴.

9. Além do regulamento do Amplio Hedge FIM estabelecer em seu artigo 1º que a Gestora deveria observar a política de investimento prevista, o §2º do mesmo artigo previa que o Fundo deveria observar a Resolução CMN nº 3.922/2010, para que pudesse receber, direta ou indiretamente, recursos investidos por regimes próprios de previdência social. Por sua vez, o artigo 23⁵ da mencionada resolução veda aos regimes próprios de previdência social investirem em fundos “cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido”.

10. Assim, eventual estratégia da Gestora com derivativos deveria se restringir a uma vez o patrimônio líquido do Fundo, seja por previsão expressa de seu regulamento ou por imposição da Resolução CMN nº 3.922/2010, aplicável ao Fundo por indicação do artigo 1º, §2º, de seu regulamento.

11. A SIN analisou o histórico de todas as compras e vendas realizadas pelo Amplio Hedge FIM envolvendo derivativos entre 01.11.2016 e 18.11.2016 e concluiu que operações com

³ Artigo 7º. A Política de Investimento do FUNDO consiste em estabelecer posições direcionais (destinadas a aproveitar eventuais divergências nas expectativas, antecipando a materialização do cenário projetado) e/ou de arbitragem (quando identificadas distorções na formação de preço). O posicionamento e o grau de exposição a riscos levam em consideração as variáveis econômicas e políticas, bem como as perspectivas de fluxo e a expectativa de comportamento dos agentes econômicos frente aos cenários antecipados, com o objetivo do a ser alcançado através de sua Política de Investimento, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de uma carteira diversificada, aproveitando-se da volatilidade dos mercados de bolsa, câmbio e juros, visando exceder a variação do CDI. O objetivo previsto não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade, consistindo apenas em uma meta a ser perseguida pelo gestor.

⁴ Artigo 11º. O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura exclusivamente para fins de proteção (*hedge*) até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido.

⁵ Artigo 23º. É vedado aos regimes próprios de previdência social: I – aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento cuja atuação em mercado de derivativos gere exposição superior a uma vez o patrimônio líquido”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contratos futuros de Ibovespa e contratos futuros de dólar teriam sido determinantes para as perdas do Fundo.

12. Segundo a Acusação, as operações realizadas pela Gestora que acabaram por levar o Fundo ao seu ponto máximo de exposição em cada um dos derivativos negociados ocorreram nos pregões dos dias 10.11.2016 e 11.11.2016. A Gestora do Amplio Hedge FIM teria exposto, em apenas dois dias “a carteira do Amplio Hedge FIM em quase 20 vezes o seu patrimônio líquido, que era de R\$2.263.814,64, em 10/10/2016, utilizando contratos futuros de dólar e em doze vezes, utilizando contratos futuros de Índice Ibovespa”. No pregão do dia 10.11.2016 a Gestora não logrou zerar a posição do Fundo em ambos os derivativos, carregando-as para o pregão seguinte e, consigo, contratos que, somados, representavam mais de 5 (cinco) vezes o patrimônio líquido do Fundo.

13. Isso, na visão da SIN “torna ainda mais reprovável a conduta da gestora no pregão seguinte, em 11/11/2016, quando manteve a mesma estratégia de operações e levou o Fundo a grandes perdas no ajuste diário relativo a esses mesmos derivativos”.

14. A SIN concluiu que as operações com derivativos do Fundo não teriam a finalidade de proteção da carteira (*hedge*), mas que se trataria de operações integrantes de uma estratégia de *day trade* com derivativos, sujeitas aos riscos a ela inerentes.

15. Nesse sentido, a área técnica afirma que no demonstrativo mensal de composição e diversificação de ativos do Fundo, referente à data de 31/10/2016⁶, e da própria tabela apresentada pela Administradora, os únicos ativos que poderiam, em tese, merecer proteção pela adoção de uma estratégia de *hedge* por parte da Gestora seriam dez mil ações preferenciais de emissão da Petrobras. No entanto, as operações realizadas pelo Fundo em 10.11.2016 e 11.11.2016 com contratos futuros de índice de ações e de dólar não teriam o intuito de proteger o valor da carteira da oscilação do preço dessas ações, porque: (i) tanto as ações preferenciais da Petrobras quanto os contratos futuros de Dólar e de Índice Bovespa oscilaram negativamente, acentuando os prejuízos, o que seria incompatível com eventual estratégia de *hedge*, pois o instrumento de proteção deve ter comportamento financeiro oposto ao ativo que visa proteger; (ii) o *hedge* deve ser quantitativamente proporcional ao ativo que se procura proteger e, no caso do Fundo, as quantidades de contratos futuros negociados pela Gestora apresentaram valores nocionais muito acima do patrimônio líquido do Fundo; e (iii) “a dinâmica da execução das ordens, que se extrai

⁶ Doc. nº 0663493.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

das operações realizadas nos dias 10 e 11 com os contratos futuros de Dólar e de Índice Bovespa, quando a gestora operou posições compradas e vendidas é incompatível com uma estratégia de *hedge*”.

16. Segundo a SIN, ao deliberadamente desrespeitar o regulamento e os limites da política de investimento do Amplio Hedge FIM, a Gestora teria deixado de atuar no melhor interesse dos cotistas, violando seu dever de lealdade. Tal conduta, além de por si só já ser considerada grave, teria sido ainda mais danosa em decorrência das perdas expressivas registradas nos pregões de 10.11.2016 e de 11.11.2016. Com o objetivo de se desfazer das posições detidas nos contratos derivativos e, assim, reenquadrar a carteira do Fundo, a Gestora teria sido obrigada a negociar tais contratos por valores desfavoráveis ao Fundo e seus cotistas, o que teria gerado a expressiva queda de 77% em seu patrimônio líquido.

II.2 Conclusões da Acusação

17. Ao se utilizar de estratégias envolvendo derivativos para operações de *day trade* que não visavam a proteção da carteira do fundo (*hedge*), a Gestora teria extrapolado o mandato que lhe foi outorgado pelos cotistas, cujos limites são determinados pela legislação aplicável e pelo regulamento do Fundo.

18. Portanto, a Gestora teria afrontado o regulamento do Amplio Hedge FIM ao desrespeitar sua política de investimento, expondo-o assim a riscos que seus cotistas não estavam dispostos a correr. Isso caracterizaria também quebra do dever de lealdade, pois, ao atuar dessa forma, teria também a Gestora deixado de atuar no melhor interesse dos cotistas.

19. A não observância dos limites da política de investimentos prevista no regulamento do Fundo teria sido desrespeitada em dois momentos distintos: **(i)** quando do início das operações de *day trade* com derivativos; e **(ii)** quando, com as operações já em curso, houve negócios com os derivativos em quantidades desproporcionais ao patrimônio líquido do Fundo, tomando riscos que superavam em muito os limites impostos a seu uso em estratégias de proteção.

20. A Amplio Capital Ltda. deixou de atuar no mercado de capitais e seu registro no CNPJ consta como “baixado”, motivo pelo qual não foi acusada.

21. Por sua vez, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Gestora na época dos fatos, Sandro Coloma, permanecia com seu registro de administrador de carteiras ativo até a data de oferecimento do Termo de Acusação. A Acusação destaca que na



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

época das operações em questão, a Gestora possuía um único fundo sob sua gestão, justamente o Amplio Hedge FIM, e, por conta disso, não seria crível que o diretor não estivesse ciente do quão agressivas as estratégias irregulares eram.

22. Por último, indica a SIN que deve o Acusado ser responsabilizado pessoalmente pelas infrações, por ser ele o diretor responsável pela administração de carteira da Gestora à época dos fatos⁷.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

23. Por meio do Parecer nº 00016/2019/GJU – 4/PFE-CVM/PDF/AGU⁸, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE-CVM”) entendeu por satisfeitos os requisitos da Deliberação CVM nº 538/2008 no Termo de Acusação e sugeriu comunicação ao Ministério Público Federal, vide a presença de indícios do crime de gestão temerária, previsto no artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, o que restou realizado por meio do Ofício nº 52/2019/CVM/SGE⁹.

IV. DEFESA

24. O Acusado, regularmente citado, apresentou defesa tempestiva¹⁰.

IV.1 Preliminar

25. Em sede preliminar, sustenta a nulidade do Termo de Acusação, pois, em sua visão, não foi colhida sua manifestação prévia, conforme prevê a Deliberação CVM nº 538/2008, em violação à ampla defesa e ao contraditório assegurados pelo artigo 2º da Lei nº 9.784/1999.

26. Nesse sentido, afirma que área técnica enviou a intimação com pedido de manifestação prévia apenas para o endereço eletrônico do Acusado cadastrado na base de dados da CVM, não tendo apresentado qualquer confirmação de recebimento do mencionado e-mail pelo Acusado. Nesse sentido, argumenta que deveria ter sido intimado mediante o recebimento de cópia do pedido de manifestação por “carta registrada”.

⁷ A Acusação elenca os seguintes precedentes: PAS CVM nº RJ2005-8510, Dir. Rel. Marina Helena de Santana, j. em 04.04.2007; PAS CVM nº RJ2010-9129, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 09.08.2011; PAS CVM nº RJ2010-13301, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 23.10.2012.

⁸ Doc. nº 0676449.

⁹ Doc. nº 0693285.

¹⁰ Doc. nº 0750199.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.2 Mérito

27. O Acusado alega que o Fundo, desde sua origem em 17.01.2013, tinha como público alvo investidores, pessoas físicas ou jurídicas, com disponibilidade para manter os recursos investidos por longo prazo e com tolerância a eventuais oscilações nas cotas, existindo previsão de possibilidade de perda superior ao capital aplicado.

28. Afirma que “o regulamento do Fundo aliás sempre foi expresso quanto a possibilidade de exposição da carteira à derivativos, sem qualquer limitação”, e que a atuação da Gestora sempre foi pautada em uma política de investimento que atendesse aos anseios de seus cotistas (sete no total, à época dos fatos), não tendo estes efetuado qualquer reclamação até o “cancelamento” do Fundo em 09.02.2017.

29. Defende que as restrições previstas no regulamento do Fundo que foram desrespeitadas – e que deram ensejo a este PAS – foram inseridas apenas quando da aprovação das alterações no regulamento por Assembleia Geral de Cotistas em 08.08.2016 (“AGC”).

30. Assim, alega que em 08.08.2016, após convocação realizada em 20.06.2016 pelo então administrador do Fundo, houve a AGC “com o objetivo real de alterar o prestador de serviço de Administração do Fundo”. Nessa oportunidade restou configurada, “possivelmente de forma equivocada”, que caso houvesse aprovação da substituição do prestador de serviço de administração, deveria ser também deliberada “a alteração do tipo de investidor e, por consequência, a política de investimento do Fundo, sem que tenha havido clareza quanto aos reais impactos dessa alteração na política de investimentos como um todo”.

31. Logo, como supostamente havia apenas indicação genérica e sucinta na ata da AGC sobre o tema, os cotistas teriam aprovado a alteração da política de investimentos e do público alvo do Fundo ao simplesmente aprovarem a troca de administrador, isto é, na intenção de aprovar a mudança de administração, os cotistas teriam aprovado outras matérias inseridas de forma genérica na pauta da assembleia sem que houvesse a devida transparência.

32. Dessa forma, a aprovação da alteração na política de investimento do Fundo seria viciada e teria induzido a Gestora e os cotistas do Fundo em erro. Inclusive, ciente do perfil de seus investidores e mesmo após a realização da AGC, a Gestora decidiu por implementar as estratégias questionadas. Ainda, sustenta que não caberia à equipe de gestão perceber o erro da deliberação da AGC, “dado que não transcorreu tempo suficiente [entre a aprovação das alterações e o ‘cancelamento’ do Fundo] para que este eventual equívoco fosse percebido”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

33. Portanto, ainda que tenha sido constatada queda abrupta e significativa no patrimônio do Amplio Hedge FIM, não haveria dolo da Gestora e/ou do Acusado que teriam agido de acordo com o “perfil de seus investidores”. Os cotistas seriam “sete pessoas físicas, com perfil agressivo para investimentos e cientes de seus riscos, estes assumidos desde 2013”.

34. Por fim, Sandro Coloma entende que a Acusação não individualizou sua conduta e que eventual responsabilidade por tais infrações deve recair somente sobre a Amplio Capital Ltda., pois: **(i)** a Lei nº 6.404/1976, aplicável supletivamente às sociedades limitadas, vedaria em seu artigo 158 a responsabilização pessoal do administrador por obrigações contraídas em nome da sociedade e em ato regular de gestão; **(ii)** teria ele, ainda sob a luz da mesma lei, atuado com o devido dever de diligência previsto no artigo 153; **(iii)** tendo havido a dissolução da sociedade [Gestora], suas obrigações deveriam ser atribuídas a todos os seus sócios na proporção de suas participações e não apenas a um diretor; **(iv)** subsidiariamente, um terceiro que figurava como acionista majoritário da empresa seria o responsável pela diretoria de riscos e controles internos e, também, seria ele o responsável pela aprovação viciada das alterações no regulamento do Fundo.

IV.3 Pedido de produção de provas e do pedido de denúncia da lide

35. Sandro Coloma “pugna ainda pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive com a intimação dos cotistas do Fundo e demais sócios da Amplio Capital, para manifestação quanto aos fatos objeto deste processo sancionador”. Além disso, requer “que seja denunciado à lide todos os sócios da referida pessoa jurídica [Amplio Capital Ltda.]”.

V. DISTRIBUIÇÃO E APRECIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DO PEDIDO DE DENÚNCIAÇÃO DA LIDE

36. Na reunião do Colegiado realizada em 21.05.2019 fui designado relator desse processo¹¹.

37. Em 07.07.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o voto por mim proferido, deliberou pelo indeferimento dos pedidos de produção de provas e de denúncia da lide apresentados¹².

É o Relatório.

¹¹ Doc. nº 0761912.

¹² Doc. nº 1070479.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO DGG

(Doc. SEI nº 1113918)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1113918.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 07/10/2020, às 15:41, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1113922** e o código CRC **41ADBADD**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1113922** and the "Código CRC" **41ADBADD**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.000115/2019-41

Reg. Col. nº 1403/19

Acusado: Sandro Vieira Coloma

Assunto: Apurar eventual responsabilidade do Acusado por infringência aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por faltar com dever de lealdade para com os cotistas do fundo.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SIN em face de Sandro Coloma, na qualidade de administrador de carteira, por infringência aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por faltar com o dever de lealdade para com seus cotistas.

II. PRELIMINAR

2. Sandro Coloma alega nulidade do Termo de Acusação por ausência de manifestação prévia, em suposta ofensa ao artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 e ao artigo 2º da Lei 9.784/1999.

3. Inicialmente, verifico que a área técnica enviou mensagem para o endereço eletrônico do Acusado que consta de seu cadastro na base de dados da CVM, solicitando que ele se manifestasse sobre os fatos tidos como irregulares², o que já seria suficiente para afastar a preliminar suscitada.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.

² Doc. nº 0664363, 0664365 e 0664368.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

4. Ainda que assim não fosse, o Colegiado já assentou o entendimento de que a norma mencionada busca a eficiência administrativa da atividade acusatória desta Autarquia, visando à boa instrução do processo, sendo que eventual inobservância não enseja nulidade. Com efeito, a norma em comento não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser confundida com defesa prévia.

5. Nesse aspecto, entendo que com a instauração do PAS e a intimação para apresentação da defesa, o acusado teve oportunidade para exercê-la em sua plenitude, restando supridas eventuais irregularidades da fase investigatória³.

III. MÉRITO

6. O desenquadramento da carteira do Amplio Hedge FIM, em desrespeito à sua política de investimento e demais normas de seu regulamento, está claro e bem demonstrado.

7. O regulamento do Fundo vigente à época determinava expressamente em seu artigo 11 que, “o Fundo pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura exclusivamente para fins de proteção (hedge) até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido”⁴.

8. Assim, a Gestora poderia realizar operações com derivativos em nome do Amplio Hedge FIM, mas limitado (i) a uma vez o seu patrimônio líquido e (ii) exclusivamente para fins de proteção de carteira (*hedge*).

9. Durante a investigação, quando questionada sobre o motivo para o descasamento dos ativos líquidos com as obrigações do Fundo, a Administradora indicou que teria ocorrido um desenquadramento da carteira do fundo por montagem equivocada de posição em derivativos pela Gestora, com exposição a riscos elevados e, posteriormente, teria isso provocado perdas elevadas ao Fundo e aos seus cotistas⁵:

“... a estratégia adotada pelo Gestor na aquisição de ativos para o fundo, apresentou montagem de posição equivocada em derivativos, de forma que houve uma exposição da carteira a riscos elevados, sendo tal exposição corrigida já no dia seguinte, logo após a realização das operações, entretanto devido as condições atípicas de mercado, e oscilações dos preços dos ativos apresentadas

³ V. p. ex. PAS CVM nº SP2014/0465, de minha relatoria, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº 07/2012, Rel. Diretor Henrique Machado, j. em 08.10.2019.

⁴ Doc. SEI nº 0663547.

⁵ Doc. SEI nº 0200147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

naquela data, mesmo após a reversão das operações realizadas pelo Gestor, houve uma considerável redução do patrimônio líquido do Fundo.”

10. Como indicado no relatório, em um único dia, o patrimônio líquido do Fundo reduziu-se em 77%, sem que houvesse qualquer pedido de resgate no período⁶.

11. A toda evidência, o fato de as cotas de fundo de investimento se desvalorizarem não indica por si só qualquer irregularidade ou mesmo falta de perícia do gestor, independentemente da magnitude da perda ou da velocidade em que essa se concretiza. Os investidores que aportam recursos em fundos de investimento de perfil mais arriscado o fazem na expectativa de que o gestor, com a sua perícia, irá adotar estratégias que maximizem o retorno, dado o nível de risco escolhido. Assim, desde que atue dentro dos parâmetros estabelecidos nas normas da CVM e no regulamento do fundo, o gestor não pode ser responsabilizado ainda que suas decisões de investimento venham ao final se mostrarem equivocadas.

12. Entretanto, no caso em tela, verifica-se que as expressivas perdas sofridas pelo Fundo decorreram de investimentos realizados em desacordo com o seu regulamento.

13. Com efeito, embora o regulamento do Amplio Hedge FIM determinasse que as operações com derivativos somente poderiam ser realizadas para fins de proteção de carteira (*hedge*) e, ainda assim, limitadas a uma vez o patrimônio líquido do Fundo, constatou-se que a exposição do Amplio Hedge FIM chegou a 12 (doze) vezes o valor do seu patrimônio líquido ao longo do pregão do dia 10.11.2016. Ao fim daquele dia, o Amplio Hedge FIM detinha posição comprada em contratos futuros de Ibovespa e posição vendida em contratos futuros de dólar, cujo valor nominal total era de aproximadamente cinco vezes o patrimônio líquido do Fundo.

14. Segundo a SIN, apesar de o Fundo ter encerrado o pregão do dia 11.06.2011 sem exposição a riscos fora dos limites permitidos, a estratégia de realização de *day trades* foi mantida pela Gestora e a exposição do Amplio Hedge FIM chegou a 20 (vinte) vezes o valor do seu patrimônio líquido em determinado momento do pregão⁷.

15. Esses fatos não foram contestados por Sandro Coloma, que se limitou a alegar que entendia serem tais operações permitidas na época em que as estratégias foram implementadas, baseando essa alegação em suposto desconhecimento da alteração da política de investimento do Fundo

⁶ De R\$2.263.814,64, em 10.11.2016, para R\$521.809,11 em 11.11.2016, conforme pode ser observado em seus informes diários do mês de novembro de 2016 (Doc. SEI nº 0663493).

⁷ Itens 30 a 32 do termo de acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

realizada meses antes. Nesse sentido, alega a defesa que os cotistas e a própria Gestora foram induzidos em erro.

16. O argumento do Acusado não pode prosperar. Ao contrário.

17. Cabe, em primeiro lugar, reforçar que é dever do Gestor conhecer o regulamento dos fundos cujas carteiras administra, sobretudo as regras relacionadas à política de investimento, de acordo com a qual deve orientar e limitar sua própria atuação.

18. No que se refere ao caso concreto, verifico que a Gestora não só tinha o dever de conhecer a política de investimentos como não lhe foi obstado conhecer a mudança no regulamento, a qual não foi feita à revelia da Gestora, mas sim em assembleia em que essa esteve representada.

19. Nesse sentido, noto que em 20.06.2011 foi convocada Assembleia Geral de Cotistas do Amplio Hedge FIM, a ser realizada em 04.07.2011⁸. Dentre os itens constantes da ordem do dia, destaco a “[a]lteração da política de investimento do FUNDO”⁹ (sem grifos no original).

20. Assim, o argumento de que o principal objetivo da assembleia era a substituição do administrador do Fundo não milita em favor da defesa, uma vez que o anúncio era bastante claro quanto à possibilidade de alteração da política de investimento.

21. Ademais, existe prova documental de que a Gestora esteve representada na AGC de 04.07.2011 e que essa aprovou a mudança na política de investimento do Fundo. Veja-se, nesse sentido, que consta da ata da mencionada AGC, dentre outras informações, que: **(i) o representante legal de Amplio Capital Ltda. estava presente, embora não mencione o nome da pessoa natural que representou a Gestora (item 4); (ii) por unanimidade, foram aprovadas as alterações do regulamento do Fundo, promovidas para adaptá-lo à substituição da administração do Fundo, especialmente quanto à (...) alteração da política de investimento do Fundo, conforme regulamento em anexo (item 5.2.h); e (iii) as deliberações aprovadas na assembleia geral passariam a ter efeitos na abertura de 08.08.2016 (item 5.5).**

22. Tenho para mim que a ata da AGC é clara e direta e que as alterações da política de investimentos então aprovadas são igualmente claras e inequívocas. Consequentemente, julgo que

⁸ Houve observância, portanto, ao prazo previsto no artigo 67, §3º, da Instrução CVM nº 555/2014: “A convocação da assembleia geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de sua realização.”

⁹ Doc. nº 0750200, item V, “d”. Obs.: Na mencionada data, a denominação do Fundo era DTW HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme número de cadastro do Fundo no CNPJ e fl. 4, item 5.2.d. do doc. nº 0750202.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o argumento da defesa de que “os cotistas e o próprio Gestor foram induzidos em erro, tendo assim a deliberação tendo sido viciada” é de todo improcedente e inapto a justificar a irregularidade em apreço. Não se mostra verossímil que o Acusado, profissional de mercado e que possui cadastro de administrador de carteiras de valores mobiliários junto à CVM desde 10.06.2011, tenha sido induzido em erro pelos documentos mencionados e que fazem parte da rotina da gestão e administração de fundos de investimento.

23. Diante de todo o exposto, parece-me clara a violação ao artigo 90, VIII, da Instrução CVM nº 555/2014, sendo flagrantemente o descumprimento, pela Gestora, da sua obrigação de observar as disposições constantes do regulamento do Fundo.

24. Do mesmo modo, entendo que as características do caso nos permitem concluir caracterizada a falta de lealdade na gestão da carteira do Fundo.

25. Como bem ressaltado pelo Diretor Relator Pablo Renteria no PAS CVM nº RJ2015/12087, j. em 24.07.2018:

“[O] ato desleal, em oposição à falta de diligência, que se associa à culpa em sentido estrito, supõe ação ou omissão dolosa do gestor ou administrador, que atua deliberadamente em detrimento dos interesses dos cotistas. É verdade que dessa conduta intencional pode resultar, em certos casos, vantagem indevida para o infrator ou terceiro, mas esse resultado é meramente acidental e eventual, vez que não integra o tipo correspondente à infração”.

No mesmo sentido, no julgamento do PAS 19957.011774/2017-41 (em 17.12.2019), de sua relatoria, o Presidente Marcelo Barbosa asseverou que o dever de lealdade “demanda uma análise dos próprios atos do agente além do aspecto procedimental, de forma que sua violação exige a comprovação de um ato tomado deliberadamente em detrimento daqueles com quem ele mantém uma relação fiduciária – no caso, os cotistas”.

26. Não há dúvidas, portanto, que a violação ao dever de lealdade somente pode ser caracterizada quando se demonstra a existência do elemento volitivo. Isso não significa, contudo, que o dolo somente pode ser demonstrado por prova direta – o elemento subjetivo, em muitos casos, é depreendido a partir de circunstâncias objetivas.

27. No caso em tela, à luz das circunstâncias constantes dos autos, julgo que a atuação da Gestora em flagrante desconformidade com o disposto no regulamento do Fundo é suficiente para demonstrar o dolo. É claro que a Gestora não violou a política de investimento com o objetivo de dilapidar o patrimônio dos cotistas – ela, afinal, era remunerada também em função da rentabilidade do Fundo – mas ao atuar deliberadamente fora da margem de discricionariedade que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

os donos dos recursos que lhe foram confiados haviam com ela pactuado no Regulamento, expôs o patrimônio do fundo a um risco que não poderia.

28. Nesse sentido, importa ressaltar que as normas violadas não exigem resultado para que se caracterize a infração administrativa. Em outras palavras, mesmo se as operações em desacordo com o regulamento do Fundo tivessem resultado em lucro, ainda assim a infração administrativa estaria consumada. No caso em apreço, a atuação dolosa acabou por produzir o resultado danoso aos cotistas, sendo esse o exaurimento do delito, que deve ser considerado na dosimetria.

29. Por fim, no que se refere à responsabilidade administrativa do Acusado, entendo que todos os elementos estão presentes.

30. O artigo 4º, III, da Instrução CVM nº 558/2015 – que dispõe sobre o exercício profissional de administração de valores mobiliários – exige que o administrador pessoa jurídica atribua “a responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a atividade pela CVM”.

31. No caso dos autos, é incontroverso que Sandro Coloma era o diretor responsável da Amplio Capital Ltda. perante a CVM. e que a Gestora, à época dos fatos, geria apenas a carteira do Amplio Hedge FIM¹⁰. Não se trata, portanto, de automaticamente imputar à pessoa física responsabilidade por fato praticado pela pessoa jurídica, mas de reconhecer que todas as circunstâncias indicam que o Acusado conhecia a política de investimento do Fundo e administrava a sua carteira.

32. No que diz respeito aos argumentos da defesa de que a responsabilidade por tais infrações deve recair somente sobre a Amplio Capital Ltda. e/ou demais sócios dessa sociedade, faço referência à decisão do Colegiado de 07.07.2020, que rejeitou pedido de produção de provas e de denúncia da lide apresentada pelo Acusado. Naquela oportunidade, ressaltai que a base dessas alegações se refere tão somente a eventual responsabilidade civil e não à responsabilidade administrativa do Acusado, sendo que somente essa, e não aquela, é tratada no âmbito do presente processo.

¹⁰ Item 54 do termo de acusação. A Amplio Capital Ltda. foi responsável pela gestão de cinco fundos de investimento entre 2012 e 2017. Em 13.09.2016, um dos fundos deixou de ser gerido pela sociedade, restando apenas o Amplio Hedge FIM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. DOSIMETRIA E CONCLUSÃO

33. Passo, por fim, a dosimetria.

34. Começo assinalando que a não observância da política de investimentos na atividade de gestão de fundo de investimento é considerada infração grave nos termos do artigo 141, inciso IV, da Instrução CVM nº 555/2014 para os efeitos do artigo 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976¹¹.

35. Entendo que deva ser considerada como circunstância atenuante seus bons antecedentes. Por outro lado, constitui circunstância agravante o elevado prejuízo causado ao Fundo e aos seus cotistas.

36. Ante o exposto, voto, nos termos do artigo 11, V, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de Sandro Vieira Coloma, na qualidade de diretor responsável da Amplio Capital Ltda. à época dos fatos, à penalidade de suspensão da autorização para administração profissional de carteira de valores mobiliários pelo prazo de 3 (três) anos, por infração ao artigo 90, VIII, e ao artigo 92, I, ambos da Instrução CVM nº 555/2014.

37. Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, em complemento ao Ofício nº 52/2019/CVM/SGE¹², para as providências que julgar cabíveis.

É como voto.

São Paulo, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

¹¹ Art. 141. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes condutas em desacordo com as disposições desta Instrução: (...) IV – não observância à política de investimento do fundo;

¹² Doc. SEI nº 0693285.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO DGG

(Doc. SEI nº 1113924)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1113924.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 07/10/2020, às 15:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1113931** e o código CRC **F6842D0F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1113931** and the "Código CRC" **F6842D0F**.*